

วัน 27 ก.พ. 2566

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒.๑)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๗๑/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๖๐๕/๒๕๖๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ระหว่าง { นายจำรัส กิตติเวช

ผู้ฟ้องคดี

{ นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา เดิม) ที่ ๑
{ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๒
{ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดำ
ที่ ๒๑๑/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๒๕๖/๒๕๕๗

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา ที่ ๕๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
จัดหาพัสดุ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โครงการปรับปรุงสะพานเชื่อมเกาะสิเหร่เข้าเมืองภูเก็ต
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพาน
เชื่อมระหว่างเกาะสิเหร่เข้าเมือง ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา
ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าจ้างบริษัท กิจการร่วมค้า
พี.เอ.เอ็ม. จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖



/สำนักงาน...

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบงานโครงการดังกล่าว พบว่ามีข้อบกพร่องหลายประการ กล่าวคือ งานทางเบี่ยงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากทางเบี่ยงทางด้านทิศตะวันออกเป็นทางตัน ไม่มีงานนั่งร้านตอกเสาเข็ม คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง รวมทั้งมีการจ้างออกแบบก่อนทำสัญญาจ้างสำรวจและออกแบบ เป็นเหตุให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลตำบลรัชฎา (องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา เดิม) ได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๐๐,๐๗๔.๓๔ บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลตำบลรัชฎา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบร่วมกับนายสมกิจ ศรีสัจจ นักบริหารงานช่าง ๘ นางจันทิพย์ ยิ่งดำเนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ นายณรงค์ หนะกุล นักบริหารงานช่าง ๖ และนายฤทธิ์ นพรัตน์ ประชาคมหมู่บ้าน ในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง กรณีงานทางเบี่ยงที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ ทำให้ทางราชการเสียหายจำนวน ๔,๒๑๑,๕๔๗.๖๘ บาท ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าความเสียหาย เป็นเงินจำนวนคนละ ๒๕๒,๖๘๒.๗๘ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ อุทธรณ์และขอให้ทุเลาคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๔/๕๔๓๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กล่าวคือ กรณีถูกกล่าวหาว่างานทางเบี่ยงที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำให้ทางราชการเสียหาย นั้น เป็นเพราะสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๖ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ... และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์... งานทางเบี่ยงและการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นแบบเหมารวมตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ อส ๐๐๑๗/๖๕๖๗ ลงวันที่



/๒๔ พฤษภาคม...

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เรื่อง การหักเงินค่าตอกเสาเข็มตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ฉางข้าวเปลือกทำนา จังหวัดอุทัยธานี จึงเป็นกรณีเดียวกับงานก่อสร้างทางเบี่ยงในกรณีนี้ เทศบาลตำบลรัชฎาจึงต้องจ่ายค่าจ้างทั้งหมดตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างต้องตรวจรับงานตามแบบแปลนในสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จในราคาตามที่ได้กำหนด ไว้ในสัญญา และหากเทศบาลตำบลรัชฎาประสงค์จะตกลงค่าจ้างเป็นราคาต่อหน่วย ก็คงระบุไว้ ให้ชัดเจนในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องแล้ว และไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่ประการใด

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

(๑) เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี ชำระค่าสินไหมทดแทน กรณีงานทางเบี่ยงที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ เป็นเงิน ๒๕๒,๖๙๒.๗๘ บาท

(๒) เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๑/๑๑๗๓ เรื่อง การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๓) มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนไว้ชั่วคราว จนกว่าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดี ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้เป็นการ ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือ ลับมาก ที่ ตผ ๐๐๓๑ สฎ/๓๕๖ เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุง สะพานเชื่อมระหว่างเกาะสีเฮอร์เข้าเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งมูลคามผิดผ่านอำเภอเมืองภูเก็ตมายังองค์การ บริหารส่วนตำบลรัชฎา (ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลรัชฎา) ในโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสีเฮอร์เข้าเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา ที่ ๓๖๐/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบตามคำสั่ง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ และมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา



/ที่ ๔๑๕/๒๕๕๙...

ที่ ๔๑๕/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเห็นว่า เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินได้ร่วมกับนางจันทิพย์ ยิ่งตำนาน กรรมการตรวจการจ้าง และนายนิพิฐ เจริญการ ผู้ควบคุมงาน ได้เข้าตรวจสังเกตการณ์งานก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสีเฮอร์เข้าเมือง ซึ่งขณะนั้นมีการก่อสร้างทางเบี่ยง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินก็ไม่ได้แนะนำให้มีการตัดทอนงานทางเบี่ยง แต่อย่างใด เมื่อพิจารณาประกอบกับบันทึกสังเกตการณ์งานจ้างก่อสร้างของกลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยนายธรรมรัตน์ ศรีนารายณ์ เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน ๗ ซึ่งมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสีเฮอร์เข้าเมืองตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๖ หลายประการ เช่น รายงานการควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบ การส่งมอบงานสอดคล้องกับการส่งมอบงาน การก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ได้ดี ส่วนความครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและเงื่อนไขของสัญญาเจ้าหน้าที่ไม่มีข้อสังเกต แต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่า การก่อสร้างครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและเงื่อนไขของสัญญาแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาหาได้รับความเสียหายแต่อย่างใดไม่ และการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาชอบด้วยกฎหมายแล้ว คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติเรื่องทุกประเด็นข้อกล่าวหา และได้รายงานผลไปยังอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามหนังสือสำนักงานเทศบาล ตำบลรัชฎา ที่ ภก ๕๒๗๐๑/๑๑๓๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ พร้อมทั้งได้รายงาน ผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าวไปยังอำเภอเมืองภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ต ต่อมา ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เทศบาลตำบลรัชฎาได้รับหนังสืออำเภอเมืองภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๓๗.๖/๔๓๘๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ พร้อมสำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๓๗.๔/๑๗๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจ้งว่าตามที่เทศบาล ตำบลรัชฎาพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบสืบสวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานเชื่อมเกาะสีเฮอร์เข้าเมืองภูเก็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา วงเงินค่าจ้าง ๔๘,๐๔๔,๔๐๐ บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเทศบาลตำบลรัชฎาได้รายงานให้กรมบัญชีกลาง ทราบโดยตรงแล้ว คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่งเห็นว่า เทศบาลตำบลรัชฎา ยังดำเนินการไม่ถูกต้องหลายประเด็น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ในเรื่องดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา (เดิม) ซึ่งเป็นการออกคำสั่งฝ่ายเดียว น่าจะไม่ถูกต้อง เนื่องจากความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน



/และเกิดความ...

และเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายด้วย ซึ่งเทศบาลตำบลรัชฎาต้องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกันกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบแล้ว ต่อมา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เทศบาลตำบลรัชฎาได้รับหนังสือจากอำเภอเมืองภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๓๗.๖/๓๓๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสิเหร่เข้าเมืองภูเก็ตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลรัชฎา ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ ตามที่จังหวัดภูเก็ต แจ้งว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสิเหร่เข้าเมืองภูเก็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา (เดิม) เป็นการออกคำสั่งฝ่ายเดียวน่าจะไม่ถูกต้อง เนื่องจากความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของ เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน และเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายด้วย เทศบาลตำบลรัชฎา ต้องยกเลิกคำสั่งเดิม และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกัน กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณและเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเสียหาย จึงมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด โดยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิด อยู่ในสังกัด กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเสียหาย จึงมีอำนาจ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหรือข้าราชการในสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการในกรณีดังกล่าว จังหวัดภูเก็ต ควรประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัชฎาหน่วยงานต้นสังกัด ของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิด พิจารณามอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และร่วมวินิจฉัย สั่งการสำนวนการสอบสวน และขอให้เทศบาลตำบลรัชฎาส่งรายชื่อพนักงานเทศบาลเพื่อให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ในกรณีดังกล่าว โดยเทศบาลตำบลรัชฎาได้พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง จึงยินยอมมอบอำนาจให้



/ผู้ว่าราชการ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และร่วมวินิจฉัยสั่งการสำนวนการสอบสวน ต่อมา จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๗๑๕/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ หลังจากนั้น เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดสอบสวนเสร็จ เทศบาลตำบลรัชฎาได้รับหนังสือจังหวัดภูเก็ตแจ้งให้เทศบาลตำบลรัชฎามีหนังสือตกลงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เทศบาลตำบลรัชฎาจึงมีหนังสือตกลงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเทศบาลตำบลรัชฎาและคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทนลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องทราบเป็นอย่างดีว่าการก่อสร้างทางเบี่ยงของผู้รับจ้างตามหลักวิชาการต้องก่อสร้างก่อนหรือพร้อมกับการรื้อถอนสะพานเก่าด้านทิศเหนือ แต่ผู้รับจ้างไม่ก่อสร้าง และได้ก่อสร้างในภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในครั้งแรก และเมื่อก่อสร้างทางเบี่ยงแล้วทางเบี่ยงไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะเมื่อรื้อสะพานเดิมซีกด้านทิศเหนือเพื่อก่อสร้างสะพานใหม่ ประชาชนใช้สะพานเดิมซีกด้านทิศใต้ที่ยังไม่รื้อถอนในการสัญจร และเมื่อรื้อสะพานด้านทิศใต้ประชาชนก็ใช้สะพานด้านทิศเหนือที่สร้างใหม่ตามสัญญาจ้างในการสัญจร นอกจากนี้ ทางเบี่ยงดังกล่าวยังเป็นทางตัน ก่อปรกักระหว่างก่อสร้างสะพานไม่เคยเปิดสะพานด้านทิศใต้และด้านทิศเหนือที่สร้างใหม่เป็นการถาวร จึงเห็นว่าทางเบี่ยงที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ แม้จะอ้างความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดตามหนังสือด่วนมาก ที่ อส ๐๐๑๗/๖๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ว่าสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างแบบเหมารวม จึงไม่มีการพิจารณาสั่งการหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ น่าเชื่อได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ที่ถูกต้อง พ.ศ. ๒๕๔๔)



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานพัฒนาเมือง โครงการพัฒนาภูเก็ตตามแผนปฏิบัติการเมื่อนานาชาติ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา (เทศบาลตำบลรัชฎาในปัจจุบัน) และองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาได้จัดจ้างงานตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๖ เงินค่าจ้างจำนวน ๔๘,๐๔๔,๔๐๐ บาท ต่อมา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบพบว่างานทางเบี่ยงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากทางเบี่ยงด้านทิศตะวันออกเป็นทางตัน และขณะตรวจสอบไม่มีงานนั่งร้านตอกเสาเข็ม คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง รวมทั้งมีการจ้างออกแบบก่อนทำสัญญาจ้างสำรวจและออกแบบ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาได้รับความเสียหาย พฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต รวมมูลค่าความเสียหายจำนวน ๑๘,๗๐๐,๐๗๔.๓๔ บาท ซึ่งต้องมีผู้รับผิดชอบใช้ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ได้รายงานให้นายอำเภอเมืองภูเก็ต ผู้บังคับบัญชาขององค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดชอบตามระเบียบและกฎหมาย นายอำเภอเมืองภูเก็ตจึงรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เจ้าของงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสีหะทราบและดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด รวมทั้งให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการสำนวนการสอบสวนกับเทศบาลตำบลรัชฎาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งที่ ๗๑๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ แก้ไขโดยคำสั่ง ที่ ๒๖๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ โดยมีผู้ฟ้องคดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลตำบลรัชฎาจึงได้ร่วมกันออกคำสั่ง ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ต่อมา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้ว จึงมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ และมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมทั้งสิทธิของผู้อุทธรณ์ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า งานทางเบี่ยงเป็นสัญญาจ้างแบบเหมารวมตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ อส ๐๐๑๗/๖๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘ นั้น



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการสอบสวนของจังหวัดภูเก็ตว่า ผู้ควบคุมงาน ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างยอมทราบเป็นอย่างดีว่าการก่อสร้างทางเบี่ยงของผู้รับจ้าง ตามหลักวิชาการต้องก่อสร้างก่อนหรือพร้อมกับการรื้อถอนสะพานเก่า ด้านทิศเหนือ แต่ผู้รับจ้างไม่ก่อสร้าง และได้ก่อสร้างภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในครั้งแรก และเมื่อก่อสร้างทางเบี่ยงแล้ว ทางเบี่ยงไม่ได้ใช้ประโยชน์ และใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะเมื่อรื้อสะพานเดิมซีกด้านทิศเหนือเพื่อก่อสร้างสะพานใหม่ ประชาชนก็ใช้สะพานเดิมซีกด้านทิศใต้ที่ยังไม่รื้อถอนในการสัญจร และเมื่อรื้อถอนสะพานด้านทิศใต้ ประชาชนก็ใช้สะพานด้านทิศเหนือที่สร้างใหม่ในการสัญจร อีกทั้งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะเป็นทางตัน เนื่องจากทางเบี่ยงด้านทิศตะวันออกก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ประกอบกับระหว่างก่อสร้างสะพาน ไม่เคยปิดสะพานด้านทิศใต้และด้านทิศเหนือที่สร้างใหม่ เป็นการถาวร จึงเห็นว่าทางเบี่ยงที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ และการตอบข้อหารือของสำนักงานอัยการสูงสุดดังกล่าวมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกับข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ คือ ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเรื่องการกำหนดการก่อสร้างไว้เป็น ๒ แบบ คือ แบบตอกเสาเข็มกับไม่ตอกเสาเข็ม การจะใช้แบบใดจะต้องเอาผลการตรวจสอบการรับน้ำหนักของพื้นดินเป็นเกณฑ์ และเมื่อใช้แบบไม่ตอกเสาเข็ม จึงไม่สามารถหักค่าจ้างได้ ดังนั้น แม้ว่าตามสัญญาจ้างดังกล่าว จะกำหนดให้ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์เหมือนกับที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ก็มี การแบ่งงวดงาน ให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการอย่างชัดเจนตามสัญญา และต้องคำนึงถึงประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ จึงไม่สามารถนำความเห็นดังกล่าวมาใช้ได้ คำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อผู้รับจ้างได้ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบและรายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้รับจ้างใช้สะพานเดิมเป็นทางเบี่ยงโดยไม่ได้ก่อสร้างทางเบี่ยงตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ผู้ฟ้องคดีร่วมเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยได้ทำบันทึกเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่างานยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วน และเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ประธานกรรมการตรวจการจ้างและนายณรงค์ หนูกุล ในฐานะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำบันทึกเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า งานก่อสร้างทางเบี่ยงยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วน แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้างเพื่อให้พิจารณา สั่งการตามข้อ ๔๘ (๑) และ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว แต่เมื่อนายอมสิน อภิชาติตระกูล ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะนั้น ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งผู้รับจ้างว่างานก่อสร้างทางเบี่ยง



/ยังไม่แล้วเสร็จ...

ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาในฐานะผู้ว่าจ้าง ประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำงานในส่วนของการทางเบี่ยงให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยไม่ประสงค์ จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะ กรรมการตรวจการจ้างจึงมีหน้าที่ต้องตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและ ข้อกำหนดในสัญญา อีกทั้งเมื่อผู้รับจ้างได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๑ อีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้รับจ้างว่า ผู้ควบคุมงานตรวจสอบแล้วปรากฏว่างานทางเบี่ยงยังไม่แล้วเสร็จและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนจะส่งมอบงาน อันเป็นการแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา ในฐานะผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำงานทางเบี่ยงตามที่ข้อสัญญากำหนดไว้ ดังนั้น เมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ อีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกับ นายนิพัทธ์ เจริญการ ในฐานะผู้ควบคุมงาน นายณรงค์ หนูกุล และนางจันทิพย์ ยิ่งดำรง ในฐานะ กรรมการตรวจการจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบทางเบี่ยงดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงได้ตรวจรับงานปรากฏตามบันทึกรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยระบุว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการถูกต้องตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงเห็นควรจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๑๑,๐๕๐,๒๑๒ บาท ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาจึงเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยที่ไม่ปรากฏข้อโต้แย้งว่างานก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและ ข้อกำหนดในสัญญา ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๔๘ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะ กรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่จะต้อง รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน สำหรับการก่อสร้างทางเบี่ยงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้นั้น หากเกิด ความเสียหายขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาในฐานะคู่สัญญา และในฐานะหน่วยงาน ทางปกครองผู้มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะก็ต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น หากผู้ฟ้องคดี ที่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดไม่ และพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง



/ชำระค่าสินไหม...

ชำระค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน กรณีงานทางเบี่ยงไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นเงิน ๒๕๒,๖๔๒.๗๘ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่ง และวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามลำดับ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการภายใต้อำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาตามมาตรา ๖๐ แห่ง พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาอยู่ในฐานะผู้กระทำการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างในโครงการปรับปรุงสะพานเชื่อมเกาะสิเหร่เข้าเมืองภูเก็ต จึงมีหน้าที่ตามข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกับตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๖ ว่าจ้างบริษัท กิจการร่วมค้า พี.เอ.เอ็ม จำกัด ก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสิเหร่เข้าเมือง วงเงินค่าจ้างจำนวน ๔๘,๐๔๔,๔๐๐ บาท ได้กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดรวม ๖ งวด โดยงวดที่ ๑ กำหนดเป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๕๐,๒๑๒ บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการวางผังสะพาน งานรื้อถอนสะพาน ค.ส.ล. เดิม ในส่วนที่ขวางแนวก่อสร้างสะพานพร้อมทำแนวป้องกัน งานก่อสร้างทางเบี่ยง และงานทำนั้งร้านตอกเสาเข็มสะพานใหม่ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงในงานงวดแรกว่า ผู้รับจ้างไม่ได้ก่อสร้างงานทางเบี่ยงมาตั้งแต่เริ่มต้น แต่กลับมาก่อสร้างเมื่อถูกทักท้วงภายหลังจากผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจการจ้างและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาไม่ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในครั้งแรก จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ เพราะงานก่อสร้างสะพาน ถือเป็นการก่อสร้าง “อาคารสาธารณะ” ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชย์กรรม ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดว่า ในการก่อสร้างอาคารที่ติดต่อกับที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการจะก่อสร้างได้เมื่อได้จัดให้มีสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้ว และข้อ ๗ กำหนดว่า ผู้ดำเนินการจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้ดำเนินการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ติดตั้ง กองหรือเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุก่อสร้าง หรือชิ้นส่วนโครงสร้างในที่สาธารณะเป็นการชั่วคราว ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีการป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และติดตั้งไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย ดังนั้น



/เมื่อการก่อสร้าง...

เมื่อการก่อสร้างสะพานถือเป็นการก่อสร้างอาคารสาธารณะ พื้นที่ก่อสร้างย่อมมีอันตรายอันเกิดจากการก่อสร้าง หรือเกิดจากการใช้เครื่องมือหนักในการรื้อถอนสะพานบางส่วนหรือก่อสร้างอื่น ๆ ทั้งเมื่อรื้อถอนสะพานบางส่วนแล้ว อาจทำให้โครงสร้างส่วนอื่น ๆ ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง และอาจเป็นโศกนาฏกรรมต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวได้งานทางเปียงจึงมีความสำคัญมากเพราะเมื่อผู้รับจ้างเริ่มก่อสร้างสะพานไม่ว่าจะเริ่มขั้นตอนใดก็ตามบริเวณสะพานเดิมต้องมีการปิดกั้น และมีเครื่องหมายแสดงว่าเป็นเขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้าห้ามใช้ ทั้งต้องจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วยโดยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางดังกล่าวต้องเบี่ยงเส้นทางไปใช้สะพานเปียงเพื่อความปลอดภัยแต่กลับปล่อยปละละเลยในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนั้น การปล่อยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางเปียงภายหลัง เท่ากับว่างานทางเปียงไม่ได้ใช้ประโยชน์ต้องมีการตัดเนื้องานและลดเงินค่าจ้างทำทางเปียงออกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการแต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าสมควรตัดเนื้องานส่วนนี้ออก ไม่ทักท้วงกลับปล่อยให้มีการตรวจรับและเบิกเงินค่าจ้างไปได้ จึงเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติราชการ และเมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการเสนอบันทึกตัดเนื้องานลดเงิน หรือตัดเงินบางส่วนเนื่องจากทางเปียงต้องใช้อีก ๕ งวดงาน กว่างานก่อสร้างสะพานจะแล้วเสร็จเพื่อเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและในฐานะผู้กระทำการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาเพื่อตัดเงิน หรือกระทำการอื่นใดในการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการให้มากที่สุด ดังนั้น การให้องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาในฐานะนิติบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจึงไม่เป็นธรรม แม้สัญญาข้อ ๔ จะกำหนดค่าจ้างโดยให้ถึอราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดรวม ๖ งวด ก็ตาม แต่การกำหนดดังกล่าวหมายความว่า ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างงานใดบ้างในแต่ละงวด จึงจะเบิกงวดงานได้ ไม่ใช่ตีความหมายว่า ราคาเหมารวมไปแล้ว ผู้รับจ้างจะไม่สร้างทางเปียงก็ได้ มิเช่นนั้นผู้รับจ้างจะได้กำไรมากกว่าเดิม เพราะลดเนื้องานทางเปียงไปซึ่งการไม่ก่อสร้างทางเปียงนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดว่าการก่อสร้างอาคารสาธารณะต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันอันตรายและเป็นสถานที่ก่อสร้างห้ามเข้าห้ามใช้ ห้ามผ่าน แต่ผู้ปฏิบัติหรือผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นเองที่ละเลยต่อการบังคับใช้กฎหมายปล่อยให้มีการใช้สะพานเดิมที่ไม่ได้รื้อถอนเป็นทางสัญจร ซึ่งไม่ถูกต้อง

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



/ตามคำสั่ง...

ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์ว่า กรณีงานทางเบี่ยงที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้นั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง ย่อมทราบว่าการก่อสร้างทางเบี่ยงของผู้รับจ้างตามหลักวิชาการช่างต้องก่อสร้างก่อนหรือพร้อมกับการรื้อถอนสะพานเก่าด้านทิศเหนือ แต่ผู้รับจ้างกลับก่อสร้างหลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในครั้งแรก และเมื่อก่อสร้างทางเบี่ยงแล้ว ทางเบี่ยงดังกล่าวกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ เนื่องจากเมื่อทำการรื้อสะพานเดิมด้านทิศเหนือเพื่อก่อสร้างสะพานใหม่ ประชาชนใช้สะพานเดิมด้านทิศใต้ที่ยังไม่รื้อถอนในการสัญจร และเมื่อรื้อสะพานด้านทิศใต้ ประชาชนก็ใช้สะพานด้านทิศเหนือที่สร้างใหม่ตามสัญญาจ้างในการสัญจร ส่วนกรณีการใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะเป็นทางตัน เนื่องจากทางเบี่ยงด้านทิศตะวันออกมีบ้านเรือนและเสาไฟฟ้ากีดขวางทำให้สัญจรไม่ได้ และเมื่อทำต่อม่อสะพานด้านทิศตะวันออก ทางดังกล่าวก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ประกอบกับระหว่างก่อสร้างสะพานไม่เคยปิดสะพานด้านทิศใต้และด้านทิศเหนือที่สร้างใหม่เป็นการถาวร แสดงให้เห็นว่าทางเบี่ยงที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างย่อมมีหน้าที่ตามข้อ ๔๘ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้เมื่อการก่อสร้างทางเบี่ยงไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทำการตรวจรับการจ้างย่อมทราบดีว่าการก่อสร้างทางเบี่ยงไม่ได้ใช้หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ แต่ได้ทำการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าว ฉะนั้น การตรวจรับการจ้างจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๔๘ (๒) ของระเบียบดังกล่าว และเมื่อเกิดความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดในผลละเมิดตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแตกต่างจากความประมาทเลินเล่อธรรมดาทั่วไป การที่จะพิจารณาว่ากรณีใดจะเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่หรือไม่ นั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทุกคน และขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละกรณีไป ซึ่งความประมาทเลินเล่อเป็นการกระทำที่มีใช้โดยเจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผล แต่เป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จำต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ส่วนความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะมีลักษณะที่บุคคลนั้นได้กระทำไปโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก เช่น คาดเห็นได้ว่าความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ หรือหาความระมัดระวังสักเล็กน้อย



/ยอมสามารถ...

ย่อมสามารถคาดเห็นความเสียหายเช่นนั้นได้ ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย จึงต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าบุคคลอื่นโดยทั่วไป อีกทั้งความเสียหายที่ปรากฏก็เป็นสิ่งที่ทราบกันอยู่แล้วก่อนที่จะมีการตรวจการจ้าง มิได้เกิดขึ้นในทันทีทันใด เพียงแต่หากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ความเสียหายก็ไม่เกิดขึ้น ซึ่งการที่กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้างก็โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้การตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบว่าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาอันเป็นประโยชน์ต่อราชการหรือไม่ คณะกรรมการตรวจรับงานจึงมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน และตรวจสอบงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงไม่เพียงแต่ตรวจรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานเท่านั้น หากเห็นว่ารายงานมีข้อบกพร่องหรือมีข้อสงสัยจะต้องออกไปตรวจงานจ้างเพื่อดูว่าการดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามรายละเอียดของสัญญาหรือข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ เพราะการที่ราชการได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ใช้ความระมัดระวังและไม่ตรวจสอบงานจ้างด้วยความละเอียดรอบคอบตามวิสัยและพฤติการณ์ การทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ย่อมเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ที่กรรมการตรวจการจ้างจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (เทียบนัยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๘๓-๕๘๔/๒๕๕๔) ดังนั้น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดการตรวจสอบที่ถูกต้องตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับความเสียหายจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุผลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลบคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้พิพากษายกฟ้อง



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีแก้ข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามว่า ผู้ฟ้องคดีขอยืนยันผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่า การตรวจรับงานจ้างของผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีงานทางเบี่ยงที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ และผู้ฟ้องคดีขอยืนยันว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีหน้าที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะสีหะห์เข้าเมืองภูเก็ต จังหวัด ๑ ที่กำหนดเนืองงานให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการวางผังสะพาน งานรื้อถอนสะพาน ค.ส.ล. เดิม ในส่วนที่ขวางแนวก่อสร้างสะพาน พร้อมทำแนวป้องกัน งานก่อสร้างทางเบี่ยง และงานทำนักร้านตอกเสาเข็มสะพานใหม่ โดยในการตรวจรับงานผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการในฐานะผู้ได้รับเลือกจากประชาชนในที่ประชุมให้เป็นประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ตรวจรับงานร่วมกับกรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว และให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น ซึ่งในขณะตรวจรับงานจ้างได้เห็นสภาพงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเห็นว่าได้ก่อสร้างตามที่กำหนดในสัญญาแล้วจริงคือ ได้ทำการวางผังสะพาน งานรื้อถอนสะพาน ค.ส.ล. เดิม ในส่วนที่ขวางแนวก่อสร้างสะพาน พร้อมทำแนวป้องกัน งานก่อสร้างทางเบี่ยง และงานทำนักร้านตอกเสาเข็มสะพานใหม่ ครบถ้วนในขณะตรวจรับงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาโดยสุจริตว่าการตรวจรับงานจ้างเป็นไปตามสัญญาจริง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีขอถือเอาคำให้การ และคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแก้ข้อเท็จจริงด้วย

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้ข้อเท็จจริงแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานพัฒนาเมือง โครงการพัฒนาภูเก็ตตามแผนปฏิบัติการเมื่อนานาชาติให้องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา (ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลรัชฎา) เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงสะพานเชื่อมเกาะสีหะห์เข้าเมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา



/จึงได้ทำ...

จึงได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๖ ว่าจ้างบริษัท กิจการร่วมค้า พี.เอ.เอ็ม จำกัด เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสีเฮอร์เข้าเมือง ในวงเงิน ค่าจ้างจำนวน ๔๘,๐๔๔,๔๐๐ บาท โดยมีข้อกำหนดในสัญญาจ้างข้อ ๔ ให้อัตราค่าดังกล่าว เป็นราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดรวม ๖ งวด โดยงวดที่ ๑ กำหนด เป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๕๐,๒๑๒ บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการวางผังสะพาน งานรื้อถอนสะพาน ค.ส.ล. เดิม ในส่วนที่ขวางแนวก่อสร้างสะพาน พร้อมทำแนวป้องกัน งานก่อสร้างทางเบี่ยง และงานทำนักร้านตอกเสาเข็มสะพานใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน โดยในการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาได้มีการมีคำสั่ง ที่ ๒๐๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โดยมีผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นเป็นประธานชมรมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลรัชฎา ร่วมเป็นกรรมการ ตรวจสอบการจ้างโครงการดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้รับจ้างได้ขอส่งมอบ งานงวดที่ ๑ โดยระบุว่าได้ทำการวางผังสะพาน งานรื้อถอนสะพาน ค.ส.ล. เดิม งานก่อสร้าง ทางเบี่ยงและงานทำนักร้านตอกเสาเข็มสะพานใหม่แล้ว ผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือ ที่ ๗๑๘๐๓/๑๓๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบการจ้างว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำทางเบี่ยง ตามสัญญา โดยใช้สะพานเดิมเป็นทางเบี่ยง และใช้โป๊ะเรือติดตั้งขึ้นจั่นในการตอกเสาเข็มแทน งานทำนักร้านตอกเสาเข็มสะพานตามสัญญา คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างจึงมีหนังสือ ที่ ๗๑๘๐๓/๑๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาว่า ได้ร่วมตรวจสอบการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วปรากฏว่างานยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วน เห็นควร แจ้งให้บริษัทผู้รับจ้างทราบต่อไป และมีหนังสือ ที่ ๗๑๘๐๓/๑๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาอีกครั้งว่า ได้ร่วมตรวจสอบ การส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว ปรากฏว่างานก่อสร้างทางเบี่ยงยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วน เห็นควรแจ้ง ให้บริษัทผู้รับจ้างทราบต่อไป ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาจึงได้ มีหนังสือ ที่ ภก ๗๑๘๐๓/๖๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งผู้รับจ้างว่างานก่อสร้าง ทางเบี่ยงยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาได้มีคำสั่ง ที่ ๑๒๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ยกเลิกคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างตามคำสั่ง ที่ ๒๐๐/๒๕๔๕ ดังกล่าว และแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๕ คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง จากนั้นในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๑ อีกครั้ง โดยระบุว่า ได้ก่อสร้างงานทางเบี่ยงและงานทำนักร้านตอกเสาเข็มสะพานใหม่เสร็จแล้ว ซึ่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลรัชฎามีหนังสือ ที่ ภก ๗๑๘๐๓/๙๘๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้รับจ้างว่า ผู้ควบคุมงานตรวจสอบแล้วปรากฏว่างานทางเบี่ยงยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและให้ดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน โดยเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานจ้าง



/โดยระบุว่า...

โดยระบุว่าได้ทำการวางราวผึงสะพาน งานรื้อถอนสะพาน งานก่อสร้างทางเบี่ยง และงานทำนั้งร้าน
 ตอกเสาเข็มสะพานใหม่แล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖
 สิงหาคม ๒๕๔๖ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการถูกต้องตามแบบรูปและ
 รายการละเอียดทุกประการแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 ได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรจ่ายเงินจำนวน ๑๑,๐๕๐,๒๑๒ บาท ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้อนุมัติและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวน ๑๑,๐๕๐,๒๑๒ บาท เมื่อวันที่
 ๕ กันยายน ๒๕๔๖ ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ได้ตรวจสอบสืบสวนกรณีตรวจสอบสังเกตการณ์งานโครงการก่อสร้างดังกล่าว พบว่างานทางเบี่ยง
 ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และขณะตรวจสอบไม่มีงานนั้งร้านตอกเสาเข็ม คณะกรรมการ
 กำหนดราคากลางกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง รวมทั้งมีการจ้างออกแบบก่อน
 ทำสัญญาจ้างสำรวจและออกแบบโดยไม่มี ความจำเป็นต้องจ้าง จึงได้มีหนังสือ ลับมาก
 ที่ ตผ ๐๐๓๑ สฎ/๓๕๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ส่งสำเนารายงานตรวจสอบสืบสวน
 เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสีเฮอร์เข้าเมืองขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลรัชฎา อำเภอมะนังภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ถึงนายอำเภอมะนังภูเก็ตโดยแจ้งว่า ในการประชุม
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาผลการตรวจสอบสืบสวนและมีมติชี้มูลความผิด
 กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบสืบสวนโครงการก่อสร้างดังกล่าวพบว่า
 การประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคากำหนดคุณสมบัติที่เป็นการกีดกัน
 การควบคุมงาน การตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ การกำหนดราคากลางสูงกว่า
 ความเป็นจริง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาเสียหาย น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต โดยในส่วน
 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดี นั้น สรุปได้ว่า ทางเบี่ยงที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้
 ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง นายออมสิน อภิชาติตระกูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ
 นางจันทิพย์ ยิ่งดำรง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ๕ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เปลี่ยนแปลง
 แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้าง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลรัชฎา แต่กลับตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าทางเบี่ยงให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวน
 เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๔๘ ข้อ ๔๙ และข้อ ๕๘ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาได้รับความเสียหาย
 เป็นเงิน ๔,๒๑๑,๕๔๗.๖๘ บาท พฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่
 โดยมีชอบ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายและดำเนินการทางละเมิดกับผู้ฟ้องคดีกับพวก โดยให้
 นายอำเภอมะนังภูเก็ตพิจารณาดำเนินการและแจ้งผลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทราบทุก ๙๐ วัน เพื่อยุติการต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๔๖
 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายอำเภอมะ



/เมืองภูเก็ต...

เมื่อภูเก็ตจึงมีหนังสือลับมาก ที่ มท ๐๘๕๖.๖/๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา ที่ ๓๖๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา ที่ ๔๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่มูลความผิดผู้ฟ้องคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสีเฮอร์เข้าเมือง ภายหลังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้ดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวแล้ว ได้มีรายงานการสอบข้อเท็จจริงถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาชอบด้วยกฎหมายแล้ว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติเรื่องทุกประเด็น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พร้อมกับส่งสำเนาผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของคณะกรรมการดังกล่าว และสำเนาคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงนายอำเภอเมืองภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และกรมบัญชีกลาง ต่อมา จังหวัดภูเก็ตมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๓๗.๔/๑๗๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ให้นายอำเภอเมืองภูเก็ตแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในเรื่องดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการออกคำสั่งแต่ฝ่ายเดียวน่าจะไม่ถูกต้อง เนื่องจากความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน และเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องยกเลิกคำสั่งเดิมและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอเมืองภูเก็ตจึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๓๗.๖/๔๓๘๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ หลังจากนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติราชการแทนในกรณีดังกล่าวแล้ว และให้จังหวัดภูเก็ตประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลตำบลรัชฎาเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตดำเนินการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ ภก ๕๒๗๐๑/๓๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งนายอำเภอเมืองภูเก็ตว่าไม่ขัดข้องและยินยอมมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและร่วมวินิจฉัยสั่งการสำนวนการสอบสวน และได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลรัชฎา ที่ ๑๐๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มอบอำนาจ



/ให้ผู้ว่าราชการ...

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตดำเนินการแทน ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ ๑๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตดำเนินการแทนเช่นกัน ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๑๐.๕/๐๗๓๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่ากรณีนี้
มีหน่วยงานของรัฐที่เสียหายคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลตำบลรัชฎา
ที่ต้องร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด พร้อมทั้งแจ้งให้
ทั้งสองหน่วยงานดำเนินการโดยด่วน เนื่องจากใกล้ขาดอายุความ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
จึงมีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๗๑๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ และคำสั่ง ที่ ๒๖๒๒/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด
ในกรณีดังกล่าว โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการสอบสวน (สล.๒) ลงวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปได้ว่า กรณีงานทางเบี่ยงที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้นั้น
คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องทราบเป็นอย่างดีว่าการก่อสร้างทางเบี่ยงตามหลักวิชาการ
ต้องก่อสร้างก่อนหรือพร้อมกับการรื้อถอนสะพานเก่าด้านทิศเหนือ แต่ผู้รับจ้างไม่ก่อสร้าง
แต่ได้มาก่อสร้างในภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในครั้งแรก
และเมื่อก่อสร้างทางเบี่ยงแล้ว ทางเบี่ยงไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะเมื่อ
รื้อสะพานเดิมซีกด้านทิศเหนือเพื่อก่อสร้างสะพานใหม่ ประชาชนใช้สะพานเดิมซีกด้านทิศใต้
ที่ยังไม่รื้อถอนในการสัญจร และเมื่อรื้อสะพานด้านทิศใต้ประชาชนก็ใช้สะพานด้านทิศเหนือ
ที่สร้างใหม่ตามสัญญาจ้างในการสัญจร ส่วนการใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะเป็นทางตัน เนื่องจาก
ทางเบี่ยงด้านทิศตะวันออกมีบ้านเรือนและเสาไฟฟ้ากีดขวางทำให้สัญจรไม่ได้ และเมื่อทำต่อม่อสะพาน
ด้านทิศตะวันออก ทางก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ก่อปรกัระหว่างก่อสร้างสะพาน ไม่เคยปิดสะพาน
ด้านทิศใต้และด้านทิศเหนือที่สร้างใหม่เป็นการถาวร จึงเห็นว่าทางเบี่ยงที่ก่อสร้างไม่ได้
ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ ทั้งนี้ แม้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะอ้างความเห็นของสำนักงาน
อัยการสูงสุดตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ส่วนมาก ที่ อส ๐๐๑๗/๖๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๓๘ ว่าสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างแบบเหมารวม จึงไม่มีการพิจารณา
สั่งการหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา
ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ พฤติการณ์ดังกล่าวของกรรมการตรวจการจ้างเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๔๘ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ราชการ
เสียหายเป็นเงินจำนวน ๔,๒๑๑,๕๔๗.๖๘ บาท จึงให้ผู้ฟ้องคดีและกรรมการอีก ๔ คน
ในฐานะกรรมการตรวจการจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าความเสียหาย
ดังกล่าว คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๒๖๓,๔๖๔.๓๑ บาท โดยให้รับผิดชอบคนละเท่า ๆ กันเป็นเงินจำนวน



/๒๕๖๒,๖๔๒.๗๘ บาท...

๒๕๒,๖๙๒.๗๘ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงมีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบงานทางเบี่ยงที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ โดยรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๒๕๒,๖๙๒.๗๘ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างถูกต้องแล้ว และได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงยื่นฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนกรณีงานทางเบี่ยงไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นเงิน ๒๕๒,๖๙๒.๗๘ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่ง และวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามลำดับ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลตำบลรัชฎาหรือไม่ หากกระทำความผิด ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำ



/ละเมิดต่อ...

ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็น การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติ มาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว แก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง วรรคสอง บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง จะมีได้เพียงใด ให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมีต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการละเมิด เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย และมาตรา ๑๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๔๘ กำหนดว่า คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างงานก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของ ผู้ควบคุมงานแล้วรายงานประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๒) การดำเนินการ ตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการต่าง ๆ ไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้ มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลัก วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา (๓) โดยปกติ ให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบ การส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการ ปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้างหนึ่งฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุหนึ่งฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ



/ว่าด้วย...

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานให้ประธานกรรมการบริหารทราบ ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรือขาดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานประธานกรรมการบริหารผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี (๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าประธาน กรรมการบริหารสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (๔)

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา (ปัจจุบันได้รับการยกฐานะ เป็นเทศบาลตำบลรัชฎา) ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๖ ว่าจ้างบริษัท กิจการร่วมค้า พี.เอ.เอ็ม. จำกัด ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อม ระหว่างเกาะสีเฮอร์เข้าเมืองภูเก็ต โดยข้อ ๔ ของสัญญาดังกล่าว กำหนดว่า ค่าจ้างและ การจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงิน และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๔๔,๔๐๐ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๐๕๐,๒๑๒ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการวางผังสะพาน งานรื้อถอนสะพาน ค.ส.ล. เดิม ในส่วนที่ขวางแนวก่อสร้างสะพานพร้อมทำแนวป้องกัน งานก่อสร้างทางเบี่ยง และงานทำนักร้านตอกเสาเข็มสะพานใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยผู้รับจ้างระบุว่าได้ทำการวางผังสะพาน งานรื้อถอนสะพาน ค.ส.ล. เดิม ในส่วนที่ขวางแนว ก่อสร้างสะพานพร้อมทำแนวป้องกัน งานก่อสร้างทางเบี่ยง และงานทำนักร้านตอกเสาเข็ม สะพานใหม่แล้ว แต่ผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือ ที่ ๗๑๘๐๓/๑๓๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า งานก่อสร้างทางเบี่ยงผู้รับจ้างใช้สะพานเดิม เป็นทางเบี่ยง ส่วนงานทำนักร้านตอกเสาเข็มสะพาน ผู้รับจ้างได้ใช้โป๊ะเรือติดตั้งปั้นจั่นในการ ตอกเสาเข็ม ซึ่งผู้รับจ้างไม่ได้ก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงมีหนังสือ ที่ ๗๑๘๐๓/๑๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาว่า ได้ร่วมตรวจสอบการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วปรากฏว่า งานยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วน เห็นควรแจ้งให้บริษัทผู้รับจ้างทราบต่อไป และมีหนังสือ ที่ ๗๑๘๐๓/๑๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลรัชฎาอีกครั้งว่า ได้ร่วมตรวจสอบการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว ปรากฏว่างานก่อสร้าง ทางเบี่ยงยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วน เห็นควรแจ้งให้บริษัทผู้รับจ้างทราบต่อไป ประธานกรรมการ บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา (นายออมสิน อภิชาติตระกูล) จึงได้มีหนังสือ ที่ ภก ๗๑๘๐๓/๖๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งผู้รับจ้างว่างานก่อสร้างทางเบี่ยง ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยผู้รับจ้างระบุว่า



/ได้ทำการ...

ได้ทำการก่อสร้างทางเบี่ยงและงานทำนักร้านตอกเสาเข็มสะพานใหม่แล้วเสร็จ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาได้มีหนังสือ ที่ ภก ๗๑๘๐๓/๙๘๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้รับจ้างว่าผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบงานแล้วปรากฏว่างานก่อสร้างทางเบี่ยงยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้รับจ้างระบุว่าได้ทำการวางราวฝั่งสะพาน งานรื้อถอนสะพาน งานก่อสร้างทางเบี่ยง และงานทำนักร้านตอกเสาเข็มสะพานใหม่แล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา ที่ ๑๒๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้ตรวจงานจ้าง และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับรองผลการตรวจงานจ้าง สำหรับงานงวดที่ ๑ ว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการละเอียดทุกประการแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ สมควรจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๑๑,๐๕๐,๒๑๒ บาท ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้อนุมัติและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กรณีการก่อสร้างทางเบี่ยง ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยใช้สะพานเดิมเป็นทางเบี่ยง ประสานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งผู้รับจ้างว่า งานก่อสร้างทางเบี่ยงยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ซึ่งถือเป็นการแสดงเจตนาของผู้ว่าจ้างที่จะให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างทางเบี่ยงตามข้อกำหนดในสัญญา และในการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานโดยทางเบี่ยงยังคงใช้การไม่ได้ เนื่องจากด้านฝั่งเกาะสีเฮอร์มีบ้านเรือน ๓ หลัง และเสาไฟฟ้า ๑ ต้น กีดขวางอยู่ไม่ได้รื้อถอน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้รับจ้างว่าให้ดำเนินการก่อสร้างทางเบี่ยงให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน ซึ่งถือเป็นการยืนยันเจตนาของผู้ว่าจ้างอีกครั้งว่าผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางเบี่ยงให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่ทำให้ทางเบี่ยงใช้การไม่ได้ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจงานจ้างในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ และไม่ปรากฏว่าการก่อสร้างทางเบี่ยงของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา กรณีจึงต้องถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำใบรับรองผลการตรวจงานจ้าง (สำหรับงานในงวดที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ซึ่งรวมถึงการรับรองการก่อสร้างทางเบี่ยงด้วย จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามข้อ ๔๘ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดีในฐานะ



/กรรมการ...

กรรมการตรวจการจ้างมิใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในกรณีงานทางเบี่ยง ที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้กระทำละเมิดต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลตำบลรัชฎา ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงินจำนวน ๒๕๒,๖๙๒.๗๘ บาท และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอุทธรณ์ว่า ทางเบี่ยงที่ก่อสร้างดังกล่าว ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีหน้าที่ สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างตามข้อ ๔๘ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ นั้น เห็นว่า การใช้อำนาจในการ สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างตามข้อ ๔๘ (๒) ของระเบียบดังกล่าว ต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการต่าง ๆ ไม่น่าจะเป็นไปได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีอำนาจดำเนินการดังกล่าวภายหลังจาก ได้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ และมีอำนาจที่จะสั่งดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการข้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งกรณีการก่อสร้างทางเบี่ยงนี้ไม่ได้มีข้อสงสัย หรือ มีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการต่าง ๆ ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ กรรมการตรวจการจ้างจึงไม่มีอำนาจหน้าที่สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้าง ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้าง ประกอบกับเมื่อพิจารณาตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ข้อ ๒ ที่กำหนดให้ถือว่าแผนงานการแสดการก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างตามเอกสารดังกล่าว ข้อ ๑.๒ กำหนดว่า ผู้รับจ้างจะทำการรื้อสะพานเดิมที่ชำรุดโดยใช้แรงงานเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในการทำงานรื้อถอน หลังจากนั้น จะทำทางเบี่ยงเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้สะดวกขณะทำงาน ก่อสร้าง ดังนั้น การก่อสร้างทางเบี่ยงของผู้รับจ้างจึงเป็นการก่อสร้างตามที่สัญญาจ้างกำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีหน้าที่เพียงตรวจงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาจ้างเท่านั้น ซึ่งได้พิจารณามาแล้วข้างต้นว่า คณะกรรมการตรวจ การจ้างได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามข้อ ๔๘ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย



/ว่าด้วย...

ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว การที่ทางเบี่ยงดังกล่าว จะไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่นั้น จึงอยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่อาจรับฟังได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน กรณีงานทางเบี่ยงไม่ได้ใช้ประโยชน์ และใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นเงิน ๒๕๒,๖๙๒.๗๘ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่ง และวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามลำดับ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายสมชาย กิจสนาโยธิน
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายประสาธ พงษ์สุวรรณ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายประนัย วณิชชานนท์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายโสภณ บุญกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางเสริมตรุณี ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวอมรา สัจจาสัย

